

Form 4 — The Mental Health Act, c. M110 (section 8)

**Application by Physician for Involuntary
Psychiatric Assessment**

Manitoba
Health

Santé
Manitoba



Formule 4 — Loi sur la santé mentale (article 8, c. M110)

Demande d'évaluation psychiatrique obligatoire

To the Medical Director of / Au directeur médical de _____
(facility / nom de l'établissement)

I / Je soussigné(e), _____, of / de _____
(name of physician / nom du médecin) (address of physician / adresse du médecin)

being a physician in Manitoba, state that / suis médecin au Manitoba et déclare ce qui suit :

1. On / Le _____, I personally examined / j'ai personnellement examiné
(day, month, year / jour, mois, année)
_____, of / de _____
(name / nom) (address / adresse)

2. I am of the opinion that (check appropriate box(es)) / Je suis d'avis (cochez la ou les cases appropriées) :

a) the person is suffering from a mental disorder and because of the mental disorder, he or she is likely to / que la personne a des troubles mentaux et, en raison de ce fait, qu'elle risque :

- ☐ cause serious harm to himself or herself or / de s'infliger un dommage grave;
☐ cause serious harm to another person or / d'infliger à autrui un dommage grave;
☐ suffer substantial mental or physical deterioration; and / de subir une détérioration mentale ou physique importante;

b) the person is / que la personne :

- ☐ unwilling to undergo a voluntary psychiatric assessment; or / refuse de subir une évaluation psychiatrique volontaire;
☐ not mentally competent to consent to a voluntary psychiatric assessment. In determining that the person is not mentally competent to consent, I have considered whether the person understands the nature and purpose of an assessment and whether the person's condition affects his or her ability to appreciate the consequences of giving or withholding consent / est mentalement incapable de consentir à une évaluation psychiatrique volontaire. En déterminant si la personne est mentalement capable de consentir, je me suis demandé si elle comprenait la nature et le but de l'évaluation et si son état influait sur sa capacité d'évaluer les conséquences d'un consentement ou d'un refus de consentir.

3. The facts on which I base my opinion are / Les faits sur lesquels repose mon opinion sont les suivants :

a) those observed by me / ceux que j'ai observés moi-même : _____

b) those communicated to me by others / ceux qui m'ont été communiqués par d'autres personnes : _____

4. I have inquired carefully into the facts necessary to form my opinion / J'ai examiné soigneusement les faits qui m'ont permis de me former une opinion.

5. I HEREBY APPLY for an involuntary psychiatric assessment of the person / Par conséquent, JE DEMANDE PAR LES PRÉSENTES l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne.

Signed on / Signé le _____, at / à _____, Manitoba / au Manitoba.
(day, month, year / jour, mois, année)

(Physician / Médecin)

NOT FOR OFFICIAL USE

Only official paper copies of Mental Health Act forms are valid. This is form information only.

NOTES:

(1) Subsection 8(3) of the Act provides:

Application within 2 days of examination

8(3) The application must be made within two days after the examination.

(2) Section 9 of the Act provides:

Application authorizes detention and assessment

9(1) The application by a physician under section 8 is sufficient authority

- (a) for any peace officer to take the person into custody as soon as possible, and then promptly to a hospital, all or part of which is designated as a facility;
- (b) for the person to be detained, restrained and observed in a facility for not more than 72 hours; and
- (c) for a psychiatrist to examine and assess the person's mental condition to determine whether involuntary admission is necessary under section 17.

Application valid for 7 days

9(2) The authority to take a person into custody under clause (1)(a) expires at the end of the seventh day after the day the physician signs the application.

(3) Subsection 12(2) of the Act provides:

Reasonable measures

12(2) A peace officer may take any reasonable measures when acting under this section or section 9 or 11 or subsection 44(1) or 48(2), including entering any premises to take the person into custody.

(4) Section 14 of the Act provides:

Peace officer's duty to inform patient about examination

14 A peace officer who takes a person into custody for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 shall promptly inform the person in writing as to

- (a) where the person is being taken;
- (b) that the person is being taken for an involuntary medical examination or psychiatric assessment and the reason why; and
- (c) the person's right to retain and instruct counsel.

(5) Section 15 of the Act provides:

Peace officer's duty during examination

15(1) A peace officer who takes a person into custody for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 shall remain with the person and retain custody of them, or arrange for another peace officer to do so, until the examination or assessment is completed or the person is admitted to the facility.

Exception

15(2) Subsection (1) does not apply if the physician conducting the examination or assessment advises the peace officer that continuing custody is not required.

Duty to return person

15(3) When a peace officer takes a person to a facility or other place for an involuntary medical examination under section 11 or 12 or an involuntary psychiatric assessment under section 9 and

- (a) the physician does not apply for an involuntary psychiatric assessment of the person; or
 - (b) the person is not admitted to the facility;
- the peace officer shall, if practicable, arrange for the person to be returned to the place from which he or she was taken, or to another appropriate place.

1st Copy – Original – Medical Director

2nd Copy – Physician

3rd Copy – Psychiatric Facility Chart

4th Copy – Director of Psychiatric Services

NOTE :

(1) Le paragraphe 8(3) de la Loi prévoit ce qui suit :

Délai de présentation de la demande

8(3) La demande doit être faite dans les deux jours suivant l'examen.

(2) L'article 9 de la Loi prévoit ce qui suit :

Autorisation suffisante

9(1) La demande mentionnée à l'article 8:

- a) permet à un agent de la paix d'appréhender la personne dès que possible et de l'amener rapidement dans un hôpital qui est, en tout ou en partie, désigné à titre d'établissement;
- b) permet la détention, la contention et l'observation de la personne dans un établissement pendant une période maximale de 72 heures;
- c) permet à un psychiatre d'examiner et d'évaluer l'état mental de la personne afin de déterminer si est nécessaire l'admission en cure obligatoire prévue à l'article 17.

Période de validité de la demande

9(2) Le pouvoir prévu à l'alinéa (1)a) s'éteint à la fin du septième jour suivant la signature de la demande.

(3) Le paragraphe 12(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

Mesures voulues

12(2) L'agent de la paix peut prendre toutes les mesures voulues lorsqu'il agit dans le cadre du présent article, de l'article 9 ou 11 ou du paragraphe 44(1) ou 48(2); il peut notamment pénétrer dans des lieux afin d'appréhender la personne.

(4) L'article 14 de la Loi prévoit ce qui suit :

Obligation d'informer

14 L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 l'informe rapidement par écrit:

- a) du lieu où elle est amenée;
- b) du fait qu'elle y est amenée afin de subir un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire, et des raisons qui motivent cet examen ou cette évaluation;
- c) de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat.

(5) L'article 15 de la Loi prévoit ce qui suit :

Obligation de l'agent de la paix pendant l'examen

15(1) L'agent de la paix qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 demeure avec la personne et conserve la garde de celle-ci, ou prend des mesures pour qu'un autre agent de la paix le fasse, jusqu'à ce que l'examen ou l'évaluation soit terminé ou que la personne soit admise dans l'établissement.

Exception

15(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le médecin qui procède à l'examen ou à l'évaluation avise l'agent de la paix que la garde continue de la personne n'est pas nécessaire.

Obligation de ramener la personne

15(3) S'il amène une personne dans un lieu, notamment dans un établissement, afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 11 ou 12 ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu de l'article 9 et que le médecin ne demande pas l'évaluation psychiatrique obligatoire de la personne ou que la personne ne soit pas admise dans l'établissement, l'agent de la paix prend, si cela est possible au point de vue pratique, des dispositions pour son retour au lieu où elle a été appréhendée ou à un autre endroit approprié.

Copie 1 – Original – Directeur médical

Copie 2 – Médecin

Copie 3 – Dossier de l'établissement

Copie 4 – Directeur des Services psychiatriques